



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/847/17, 5/745/2017, 5/456/2017

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

נציגות הבית המשותף ברחוב אחד העם 14, רמת גן	1	בתיקים: 456/17, 847/17	תובעים
באמצעות עמי סביר			
	נגד		
מגדל טופ נדל"ן בע"מ, ח.פ. 510657638	1		נתבעים
באמצעות ב"כ: עו"ד אינהורן מרדכי			
מגדל טופ נדל"ן בע"מ, ח.פ. 510657638	1	בתיק: 5/745/2017	תובעים שכנגד
באמצעות ב"כ עו"ד אינהורן מרדכי			
	נגד		
נציגות הבית המשותף ברחוב אחד העם 14, רמת גן	1		נתבעים שכנגד
באמצעות ב"כ עמי סביר			

פסק דין

פסק דין זה עוסק במחלוקת בגין דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף בין הנציגות לבין הנתבעת, חברה שבנתה את הבית המשותף ובתקופה הרלוונטית הייתה בעלת עשרות דירות בה. במסגרת זו, יש להכריע בשאלה האם בשים לב כי הבית טרם נרשם כבית משותף ונרשם לו תקנון מוסכם, חובתה של הנתבעת בתשלום נקבעת בהתאם להוראות חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 והתקנון המוסכם, או שמא לפי האמור בהסכמי המכר או הסכמים אחרים אשר נכרתו בין הצדדים. עוד יש להכריע בשאלה האם על הנציגות להשיב לנתבעת הוצאות שהוציאה האחרונה לטובת הרכוש המשותף.

א. עיקרי העובדות

1. עניינו של הליך זה בבית משותף הידוע כגוש 6141 חלקה 89 והממוקם ברחוב אחד העם 14, רמת גן (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף הוא מגדל בן 32 קומות ו-144 דירות והוא טרם נרשם ככזה בפנקס הבתים המשותפים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

2. התובעת והנתבעת שכנגד היא נציגות הבית המשותף (להלן: **"התובעת"** או **"הנציגות"**). הנתבעת והתובעת שכנגד היא חברה רשומה כדין בישראל העוסקת ביוזם ובנייה (להלן: **"הנתבעת"** או **"טופ נדל"ן"**). הנתבעת היא החברה שבנתה את הבית המשותף ומכרה את דירותיו.

3. הנציגות הגישה תביעה כנגד טופ נדל"ן לתשלום דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף. תחילה הוגשה התביעה בתיק 456/17 (להלן: **"התביעה הראשונה"**) על סך של 225,943 ₪, לתקופה שבין 1.11.16-30.5.17. לאחר מכן הגישה התובעת תביעה נוספת כנגד הנתבעת- תיק 847/17 (להלן: **"התביעה השנייה"**), הפעם על סך של 228,210 ₪ וזאת בגין טענות לאי תשלום עבור התקופה שבין 1.6.17-31.10.17. הדיון בתביעות אלו אוחד. נכון למועד הגשת התביעה הראשונה (456/17) הייתה הנתבעת בעלת 35 דירות בבית המשותף אשר טרם נמכרו.

4. הנתבעת, מצדה, הגישה תביעה שכנגד על סך 224,427 ₪ (תיק 745/17- להלן: **"התביעה שכנגד"**). במסגרת תביעה זו נטען כי טופ נדל"ן נשאה בתשלומים ביחס לרכוש המשותף עבור חשמל, מים, מכולות וכן עבור חברת הניהול, אשר על הנציגות לשאת בהם ולהשיבם לידי הנתבעת.

5. ברקע הדברים קיימים מספר הסכמים הרלוונטיים להליך. הראשון, **הסכמי מכר** בין הנתבעת לבעלי הדירות. בהסכם המכר שהגישה הנתבעת, שנכרת בין הנתבעת למר עמי סביר (להלן: **"עמי סביר"**), המכהן גם כיו"ר הנציגות, מוגדרת הנתבעת כ"החברה" (נספח 5 לתצהירי טופ נדל"ן, להלן: **"הסכם המכר"**). סעיף 15.13 להסכם המכר קובע כך:

"מוסכם בזאת, כי במידה ודירות בפרויקט תשארנה בבעלות החברה גם לאחר קבלת טופס אכלוס לפרויקט מהועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן (להלן: "טופס 4") – כל עוד לא יעשה כל שימוש בדירות אלו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, תהא החברה פטורה מהשתתפות בהוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף בבית".

בסעיף 35 לנספח השינויים שנערך ביחס להסכם עמי סביר, יו"ר הנציגות, צוין כי- **"לסעיף 15.13 לחוזה: החברה תישא בעלות 50% מדמי הניהול שיחולו על דירות שטרם נמכרו"**.

6. השני, הסכם ניהול והחזקה בין התובעת והנתבעת וחברת ס.ז.ג. 100 אחזקות בע"מ ח.פ. 54556190 (להלן: **"חברת הניהול"**) מיום 10.7.16 (ראה נספח 2 לכתב התביעה- להלן: **"הסכם הניהול"**). בהסכם הניהול מוגדרת הנתבעת כ"היזם". במסגרת הסכם הניהול הוסדרה עבודת חברת הניהול בבית המשותף. נקבע, כי תקופת ההסכם היא ל-12 חודשים, החל ממועד מסירת הודעה בכתב של היזם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

לחברת הניהול על תחילת ההסכם, בכפוף לאמור בסעיף 7 להסכם הניהול (ראה סעיף 4.1 להסכם הניהול).

7. סעיף 7 להסכם הניהול קובע כך:

7.1 " התשלום החודשי לחברת הניהול בתקופת ההסכם הינו בסך של 37,460 ₪ (במילים: שלושים ושבע אלף וארבע מאות ושישים ₪) בתוספת מע"מ, בגין השירותים שמופיעים בנספח א' ובכפוף להערכת התקציב בו וכן בגין מילוי יתר התחייבויות חברת הניהול על פי הסכם זה. חברת הניהול תציג חשבונית מס בגין כל תשלום שיהיה.

7.2 מוסכם בין הצדדים, כי היזם יישא בעלות 50% ממרכיב דמי הניהול לפי הצעת המחיר שנמסרה שעומד על 4,886 ₪ בתוספת מע"מ של הדירות שלא נמכרו ושל הדירות שלא נמסרו בבניין, וזאת עד ליום מסירת הדירות לבעליהן.

7.3 ב-50% הנותרים של מרכיב דמי הניהול כפי שפורט בסעיף 7.2 על הדירות שלא נמכרו ולא נמסרו בבניין תזכה חברת הניהול את נציגות הדיירים בחשבון החודשי.

7.4 האמור בסעיפים 7.2 ו-7.3 לעיל יחול למשך תקופה של עד שנה.

7.5 היזם מצהיר, בלא כל חובה מצדו ומתוך רצון טוב בלבד, כי למשך תקופה של עד 6 חודשים ממועד תחילת הסכם זה, הוא ישתתף בשיעור של 80% מסכום דמי ועד הבית החודשיים, וזאת לגבי הדירות שלא נמכרו והדירות שלא נמסרו בבניין, ואשר ישולמו לקופת ועד הבית. השתתפותו של היזם בדמי ועד הבית ביחס לכל דירה כאמור, תופסק משלב בו כל דירה כאמור נמסרה לדייר... "

8. בנוסף להסכמים אלו, העוסקים בדמי ניהול והחזקה שוטפים, נקבעו באספות כלליות של בעלי הדירות החלטות ביחס לתשלומים מיוחדים החלים על בעלי הדירות והנוגעים לרכוש המשותף. באסיפה כללית מיום 9.8.16 (נספח 1 לתצהיר עמי סביר, להלן: "האסיפה הראשונה") עודכנו הדיירים בפעילות הנציגות תוך שיודעו, בין היתר, "על גבייה הוצאה חד פעמית מכל דירה בסך 1,000 ₪ מפאת צפי להוצאות עתידיות".

9. באסיפה כללית מיום 5.2.17 (נספח 3 לכתב התביעה בתיק 847/17- להלן: "האסיפה השנייה") הוחלט על גביית 75,000 ₪ + מע"מ לצורך ביצע בדק בית לשטחים המשותפים וכן בהסכמת רוב בעלי הדירות (68 מול 2) אושרה מסגרת תקציבית של 150,000 ₪ לצורך ביצוע "רשת ניטור ובקרה של השטחים הציבוריים בבניין". בהתאם להחלטה זו הודיעה הנציגות על גביית תשלום חד פעמי מכל דירה בסך 2,600 ₪ (ראה "הודעה מטעם ועד הבית" מיום 17.5.17- נספח 4 לתצהיר התובעת).

10. בקשה שהגישה הנציגות לדחיית התביעה על הסף בהיעדר סמכות (שכן לטענת המבקשת התביעה הוגשה בכובעה של טופ נדל"ן כיום) נדחתה בהחלטת מיום 19.2.18. באותה החלטה נקבע, בין היתר, כי השאלה אם ההוצאות שהוציאה לטענתה טופ נדל"ן הן הוצאות שהוציאה בכובעה כיום או שמא,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

כנטען על ידה, כבעלת דירות, היא שאלה שנדרשת להכרעה עובדתית במסגרת ההליך העיקרי. בהתאם נקבע כי בשים לב לטענת טו"פ נדל"ן כי הוציאה את הכספים כבעלת דירה ולא כקבלן לא ניתן לקבוע באותו שלב כי אין המפקחת מוסכמת לדון בהליך.

11. בתיק זה הוגשו תצהירי עדות ראשית, התקיימו מספר דיוני הוכחות ובסופו של ההליך סיכמו הצדדים טענותיהם בכתב.

ב. עיקרי טענות התובעת

12. התובעת טוענת כי הנתבעת מסרבת לשלם את דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף, ביחס לתקופות הרלוונטיות לכתבי התביעה, בגין דירות שבבעלותה או שנמכרו אך נותרו בחזקתה וטרם נמסרו לרוכשים. לטענת התובעת, הנתבעת חייבת לשלם את מלוא דמי הניהול והחזקה בגין כל הדירות שטרם נמכרו או שטרם נמסרו. בהקשר זה נטען כי חובת הנתבעת מקורה בסעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**החוק**") אשר לא ניתן להתנות עליו וכל התנאה בניגוד לסעיף 58 בטלה על פי דין. בנוסף נטען כי חוזי המכר אינם בגדר תקנון או תחליף לו שיש בהם כדי להתנות על הוראות סעיף 58.

13. לטענת התובעת, הסכמי המכר אחידים וזהים לכל בעלי הדירות וכי מכל מקום, הנתבעת לא הציגה את כל חוזי המכר על מנת ללמוד כי הם אינם כאלה. עוד נטען כי טופ נדל"ן לא טענה כי לכל רוכש היה נוסח אחר של הסכם מכר וממילא לא הוכיחה זאת. לטענת התובעת, הסכם המכר הוא חוזה אחיד וההוראה הכלולה בו והמנוגדת לקבוע בסעיף 58 לחוק היא תנאי מקפח. נטען כי די בכך שאין בו כל הגבלה ביחס לפרק הזמן בו תהא פטורה הנתבעת מתשלום על מנת ללמוד על כך.

14. עוד טוענת התובעת בתביעתה כי הוראת סעיף 7.5 להסכם הניהול בטלה ואינה מחייבת מאחר שהיא מנוגדת להוראות החוק או הוראה מקפחת בחוזה אחיד או תניה שנכללה בהסכם בנסיבות של עושה, אילוץ או נסיבות שבעטיין מן הדין להורות על בטלותה. עם זאת, בסיכומיה טענה התובעת כי ככל שיימצא שניתן להתנות על הוראות סעיף 58 לחוק, יש לחייב את טופ נדל"ן לפחות בשיעור של 80% בהתאם לסעיף 7.5 להסכם הניהול. בהקשר זה נטען כי אין ממש בטענת טופ נדל"ן לביטול הסכם הניהול. נטען כי טופ נדל"ן הודיעה ביום 7.2.17 על כניסת ההסכם לתוקף החל מיום 1.2.17, וזאת זמן רב לאחר שהחל עימות בינה לבין הנציגות (ספט-אוק' 2016), כך ששורת ההיגיון הייתה מחייבת מתן הודעת ביטול ולא הודעה על כניסת הסכם הניהול לתוקף. עוד נטען כי לא נמסרה כל הודעת ביטול, לא בכתב ולא בעל פה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

15. מכל מקום, נטען, הנתבעת לא שילמה כלל דמי ניהול- לא בשיעור של 50% ולא בשיעור של 80% דבר המלמד כי היא מתחמקת מתשלום.

16. בהתייחס לטענת טופ נדל"ן באשר לחבותה בתשלום רק ממועד קבלת טופס 4, טוענת התובעת כי טופ נדל"ן הפרה את הוראות הסכם המכר המחייב כי "במועד המסירה" יהיה לבניין טופס 4, כאשר מועד המסירה במרבית חוזי המכר הוא 31.5.16. נטען כי בפועל האכלוס החל במהלך ביולי 2016, כאשר במועד זה לא היה לכל הבניין טופס 4 אלא לחלקו בלבד. לפיכך נטען כי טופ נדל"ן הפרה את הסכמי המכר ומנסה אגב הפרה זו לקבל פטור מתשלום דמי הניהול וההחזקה ולגלגל זאת על בעלי הדירות, ניסיון שאין לקבלו. בהקשר זה נטען כי אין לפטור את טופ נדל"ן מחלק מהעלויות עקב מחדליה בהשלמת הדירות וקבלת טופס 4, נושאים שבשליטתה, ולהטיל על בעלי הדירות עלויות אלו.

17. בתביעה הראשונה נטען כי גביית דמי הניהול וההחזקה החלה בפועל רק מחודש נובמבר 2016. נטען כי עבור 54 דירות בהן החזיקה הנתבעת לא שולמו הכספים כנדרש, והחוב המצטבר ביחס אליהן עמד נכון ליום 31.5.17 על סך של ₪225,943. בתביעה השנייה נטען כי עבור 35 דירות שנותרו בבעלותה או בהחזקתה בתקופה שבין 1.6.17 עד 31.10.17 על הנתבעת לשלם סך של ₪228,210.

18. התובעת טענה כי בהתאם להחלטת האסיפה הראשונה על הנתבעת לשלם תשלום חד פעמי בסך 1,000 ש"ח עבור כל אחת מהדירות בהן היא עדיין מחזיקה. לטענת התובעת, החל מנובמבר 2016 חדלה הנתבעת לדווח על מסירת הדירות ולגבות את התשלום החד פעמי בסך 1,000 ₪ מרוכשי דירות אלו.

19. ביחס לתקופה הרלוונטית לתביעה השנייה, ולגביית סכום חד פעמי של 2,600 ₪, טוענת התובעת כי באסיפה הכללית בה התקבלה החלטה זו השתתף נציג טופ נדל"ן ולא התנגד כלל להחלטה. נטען כי בהיעדר התנגדות אין לטופ נדל"ן זכות לטעון כנגד ההחלטה לאחר שהתקבלה. נטען כי ההחלטה נגעה לתקציב עבור רישות מצלמות אבטחה וקבלת חוות דעת על בדק בית, החלטות המיטיבות עם הנתבעת.

20. בסיכומיה טענה התובעת כי ביחס לתקופה הרלוונטית לתביעה הראשונה יש להפחית סך של ₪12,000 בגין דירות של טופ נדל"ן שמאז הגשת התביעה נמכרו והנציגות גבתה מהרוכשים גבייה חד פעמית של 1,000 ₪. ביחס לתקופה הרלוונטית לתביעה השנייה, בה נגבו 2,600 ₪ כתשלום חד פעמי מכל דירה, נטען כי יש להפחית סך של 10,400 ₪ ששולמו על ידי רוכשי 4 דירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

ג. עיקרי טענות הנתבעת

21. הנתבעת טוענת כי ניתן להתנות על סעיף 58 לחוק ולקבוע בתקנון שיעור השתתפות אחר. נטען כי כאשר הבית טרם נרשם כבית משותף ולא נרשם לו תקנון מוסכם, חלות ההוראות שנקבעו בהסכמי המכר בין הקבלן לרוכשי הדירות. לטענת הנתבעת, בחוזים שנחתמו עם רוכשי הדירות הייתה הסכמה בדבר שיעור השתתפות של 50% של הנתבעת בהוצאות בגין הדירות הלא מכורות והלא מסורות.

22. הנתבעת טוענת כי בהתאם לאמור בהסכמי המכר אין לה כל חובה לשאת בתשלום דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף עבור דירות שלא ניתן להן טופס 4. נטען, כי לגבי דירות שניתן להן טופס 4 והן לא נמכרו או דירות שנמכרו ועדיין לא נמסרו לרוכשים- החבות היא בשיעור מופחת של 50% - עד למסירת הדירות לרוכשיהן. לטענת הנתבעת, אין מדובר בחוזה אחיד שכן התנהל מו"מ אישי בין הלקוחות לטו"פ נדל"ן ואף נחתם עם כל רוכש חוזה שונה בתנאיו מהחוזים האחרים. נטען כי נוכח ריבוי התיקונים שנערכו בהסכמי המכר, טיבם והיקפם הכספי ולנוכח העובדה שדיירים שונים ביקשו והשיגו שינויים בנוסח הסכמי המכר, יש לקבוע כי הסכמי המכר שנחתמו בסופו של דבר לא היו חוזה אחיד. נטען כי היות שאין מדובר בחוזה אחיד גם אין תחולה להוראות חוק החוזים האחידים תשמ"ג-1982. לחלופין נטען כי בשים לב למכלול תנאי החוזה ונסיבות העניין הוראות הסכמי המכר אינן בגדר תנאים מקפחים.

23. הנתבעת טוענת כי על פי חישוביה, בהתחשב בתאריך קבלת טופס 4, מועד מסירת הדירה לרוכש ובחובת השתתפותה בסך של 50% מהתשלום בלבד, חובותיה ביחס לתקופה הרלוונטית לתביעה הראשונה עומדים על סך של 37,911 ₪ בלבד (ראה פירוט בסעיף 27 לכתב ההגנה). ביחס למועדים הרלוונטיים לתביעה השנייה, נטען כי חובותיה עומדים על סך של 61,380 ₪ בלבד. נטען כי מנגד לתובעת חובות כלפי חברת הניהול, כמתואר בתביעה שכנגד.

24. לגבי הסכם הניהול נטען בכתב ההגנה כי הוראת סעיף 7.5 להסכם הניהול אינה תקפה ובטלה. נטען, כי הנציגות פעלה לביטול הסכם הניהול בניגוד לעמדת הנתבעת ואכן ביטלה אותו בסמוך לאחר תחילתו. מכל מקום, נטען, גם לפי הסכם הניהול שיעור השתתפות של 80% נעשה בלא כל חובה מצד הנתבעת וכמחווה של רצון טוב בלבד. אולם, לאור הפרת התחייבויות הנציגות הקבועות בהסכם גם אין היא חייבת עוד בשיעור השתתפות של 80%. בסיכומי הנתבעת, נזנחה הטענה ולא הופיעה כל התייחסות בנוגע להסכם הניהול ותוקפו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

25. ביחס לתשלום החד פעמי בסך ₪1,000 (ביחס לתקופה הרלוונטית לתביעה הראשונה) נטען כי הנתבעת אינה חבה בתשלום זה היות שהחבות חלה על רוכשי הדירות. נטען כי הנתבעת דאגה כי כל דייר המקבל חזקה בדירה ימסור המחאה בסך ₪1,000 ישירות לחברת הניהול לקיום החלטות הנציגות ותנהג כך גם בעתיד. נטען כי הסכם זה היה ידוע לנציגות ומקובל עליו.

26. ביחס לתשלום החד פעמי בסך 2,600 ₪, כמתואר בתביעה השנייה, טוענת הנתבעת כי חיוב זה נובע משתי החלטות: האחת, קבלת חוות דעת מומחה לצורך ביצוע בדק בית לשטחים המשותפים והשנייה, התקשרות לניטור, רישות תקשורת מצלמות ואבטחה בבניין. נטען, כי האסיפה הכללית אישרה סכום של 75,000 ₪ עבור ביצוע בדק בשטחים המשותפים, סכום המגלם עלות של 609 ₪ לכל דירה. יתרת הסכום, 1,991 ₪ לכל דירה, היא עבור התקשרות לניטור, רישות מצלמות, ואבטחה בבניין. לטענת הנתבעת, החלטת האסיפה הכללית בדבר רישות מצלמות אבטחה התקבלה באופן לא חוקי שכן מדובר בהוצאה המחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות בהיותה הוצאה עבור הוספת מערכות חדשות לחלוטין ואין מדובר בהוצאה להחזקה תקינה של מתקנים ברכוש המשותף. נטען כי הסכמת כל בעלי הדירות לא ניתנה, ועל כן אין לנציגות סמכות לגבות הוצאה זו. כמו כן, נטען, סכום זה חורג מהסכום שאושר בהחלטת האסיפה הכללית ולכן אין לנציגות כל סמכות לגבותו.

27. בהקשר זה נטען עוד כי בפועל עלות התקנת המצלמות הנוספות בפועל נמוכה משמעותית מהמסגרת התקציבית שאושרה ועמדה על 46,348 ₪+מע"מ בלבד. עוד נטען כי בעוד שהאסיפה הכללית אישרה סכום של 75,000 ₪ עבור בדק בית ו- 150,000 ₪ עבור ניטור מצלמות, בפועל התבקשה כגבייה עבור רכיבים אלו של 2,600 ₪ מכל דירה. בהתחשב בעובדה כי קיימות 144 דירות, ביקשה הנציגות לגבות 136,650 ₪ יותר ממה שאישרה האסיפה הכללית.

28. הנתבעת טוענת כי את התביעה יזם והניע יו"ר הנציגות, עמי סביר, המונע מנקמות אישית כלפי הנתבעת ערב סכסוך אישי מר עמה, אשר הורתו בסירובה של הנתבעת לפצותו בגין טענותיו (המוכחות) לאיחור במסירת דירתו.

ד. עיקרי טענות נדל"ן טופ בתביעה שכנגד

29. טופ נדל"ן טוענת בכתב התביעה שכנגד כי היא נשאה בתשלומים עבור הרכוש המשותף בגין חשמל בסך ₪178,922, מים בסך 7,046 ₪, תשלום עבור מכולות שהועמדו לשימוש הדיירים לבקשת הנציגות בסך 28,852 ₪, ותשלומים לחברת הניהול עבור הרכוש המשותף בסך של 50,000 ₪ בתוספת מע"מ. בתגובתה לבקשת הסילוק על הסף כמו גם בסיכומיה, טענה טופ נדל"ן כי סכומים אלו שילמה כבעלת דירות ולא כזים, שכן בעת הרלוונטית הייתה בעלים של עשרות דירות בבניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

30. באשר לתשלומים לחברת הניהול בסך 50,000 ₪ עבור הרכוש המשותף, נטען כי עוד בטרם תחילתו של הסכם הניהול (מועד תחילת הסכם הניהול לשיטת טופ נדל"ן הוא 1.2.17), פעלה חברת הניהול בבית המשותף החל מחודש אוגוסט 2016. נטען כי עבור שירותים אלו, שניתנו עוד טרם תחילתו של הסכם הניהול, קיבלה חברת הניהול מאת טופ נדל"ן תשלום של 25,000 ₪ בתוספת מע"מ כדמי ניהול לחודש אוגוסט 2016 ועוד תשלום של 25,000 ₪ בתוספת מע"מ כדמי ניהול לחודש ספטמבר 2016, וזאת בתשלום חד פעמי של 50,000 ₪ בתוספת מע"מ שבוצע בחודש ספטמבר 2016. נטען כי סכום זה שולם על ידי טופ נדל"ן לחברת הניהול, אף על פי שלא הייתה מחויבת לכך, מתוך הבנה והסכמה עם הנציגות שמאוחר יותר, עם גביית דמי הנציגות מדיירי הבניין, תשיב לה הנציגות סכום זה.

31. ביחס למלוא הסכומים המפורטים בתביעה שכנגד נטען כי החבות היא בשיעור של 80% על הנציגות ו-20% על טופ נדל"ן (בהתאם ליחס שבין מספר הדירות שהיו בבעלות הנתבעת בעת הרלוונטית), למעט תשלום בגין המכולות בו על הנציגות לשאת במלואו היות שאלו שימשו אך ורק את דיירי הבניין. בהתאם לחישוב זה נטען כי סך הסכומים הנתבעים מהנציגות בתביעה זו הם $5,637 + 28,852 + 46,800 = 81,289$ ₪.

ה. עיקרי טענות הנציגות בתביעה שכנגד

32. הנציגות טוענת כי דין התביעה שכנגד להידחות בהיעדר סמכות עניינית לדון בה שכן מדובר ביחס שבין התנהלות טופ נדל"ן בכובעה כזם וקבלן ולא בכובעה כבעלת דירה. נטען כי דרישות טופ נדל"ן בתביעה שכנגד נוגעות למעשה לדרישות כספיות בגין שימוש שנעשה ברכוש המשותף לצרכי בנייה כגון שימוש בחשמל לצרכי עבודות בניה ברכוש המשותף ובדירות שבעלותה, שימוש בחשמל למשרד מכירות מחוץ לבניין, שימוש בקירות החיצוניים לפרסום שלטי חוצות, שימוש במועדון דיירים על ידי טופ נדל"ן ועובדיה לצרכי עבודות בניה, שימוש להנחת חומרי בניה במקום שיועד לשמש כחדש כושר וכיוצא ב. נטען כי נושאים אלו אינם עניין להתחשבות לפני המפקח, בהיעדר סמכות עניינית לדון בחיובים החלים בין קבלן לבעלי דירות.

33. בהתייחס לטענות לגופן נטען כי כל תשלום בו נשאה טופ נדל"ן נעשה לצרכיה בלבד ולתועלתה, בעת שהבית המשותף עוד היווה אתר בנייה. נטען כי טופ נדל"ן עבדה לאחר האכלוס במשך חודשים בעבודות בניה. נטען כי הדירות והשטחים הציבוריים לא הושלמו במועד בו היה צורך להשלימם לפי הסכמי המכר. בנסיבות אלו, נטען, טופ נדל"ן הייתה המחזיקה בבית המשותף גם כלפי חברת החשמל ותאגיד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/847/17, 5/745/2017, 5/456/2017

המים ומחובתה היה לשלם תשלומים אלו כמחזיקה. נטען, כי טופ נדל"ן אף לא ביקשה מהנציגות להשיב לה סכומים אלו אלא רק לאחר שהוגשה נגדה תביעה לתשלום דמי הניהול והחזקה.

34. הנציגות מכחישה גם את טענת התובעת לחלוקה של 80%-20%, נטען כי אין כל יסוד ובסיס לטענה זו, שכנראה נלקחה מהסכם הניהול המתייחס לגובה דמי ניהול והחזקה הרכוש המשותף ולא לחלוקת הוצאות אלו.

35. באשר לתשלום של 50,000 ₪ לחברת הניהול, נטען כי טופ נדל"ן הביאה את חברת הניהול בתחילת האכלוס, עת הבית המשותף עוד היה אתר בנייה. לטענת הנציגות, טופ נדל"ן סיכמה עם חברת הניהול כי תשלם לה ישירות עד שיתחיל לחול הסכם הניהול. לטענת הנציגות, טופ נדל"ן הודיעה לחברת הניהול על כניסת ההסכם לתוקף ביום 7.2.17 ולכן כל התשלומים לחברת הניהול עד למועד זה חלים על טופ נדל"ן. נטען כי התשלום בסך 50,000 לחברת הניהול נעשה בהתאם לסיכום בין מנהל טופ נדל"ן לנציג חברת הניהול בישיבה מיום 31.7.16 ביחס לעבודת חברת הניהול בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2016. לטענת הנציגות, הנציגות נאלצה לשלם לחברת הניהול על מנת לסיים את ההתקשרות עמה גם עבור חודשים בהם טרם נכנס הסכם הניהול לתוקף ולפיכך היא אף זכאית להשבת כל הסכומים ששילמה לחברת הניהול עד ליום 7.2.17.

ו. דיון והכרעה

36. מספר שאלות נדרשות בעניינינו להכרעה. האחת, מהי המסגרת הנורמטיבית החלה בכל הנוגע לגובה דמי הניהול והחזקה- האם התקנון המוסכם או הקבוע הסכם המכר, או שמא הסכם הניהול לפחות לתקופה מסוימת. השנייה, בשים לב למסגרת הנורמטיבית החלה, כיצד יש לחשב את חלקה של הנתבעת בתשלום ומה גובה חובה לתקופות הרלוונטיות לכתבי התביעה. השלישית, מה דין התשלומים שנקבעו באספות הכלליות והאם יש לחייב את הנתבעת בהם או בחלקם? הרביעית, ביחס לתביעה שכנגד, האם התשלומים ששילמה טופ נדל"ן שולמה על ידה כבעלת דירות או כקבלן? ככל ששולמו כבעלת דירות- האם זכאית להשבת הוצאות אלו מידי הנציגות ואם כן באיזה היקף?

37. אקדים ואציין כי לאחר שבחנתי את חומר הראיות וטענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה ודין התביעה שכנגד- להידחות. להלן אפרט נימוקיי לכך.

38. התקנון הוא מסמך היסוד של הבית המשותף הנועד להסדיר את מערכת היחסים בין בעלי הדירות ולקבוע בו את זכויותיהם וחובותיהם ביחס לבית המשותף. החיים המשותפים של בעלי הדירות בכל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

הקשור להחזקה והניהול של הרכוש המשותף מתנהלים בהתאם להוראות תקנון זה (ראה א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי- להלן: "אייזנשטיין", בעמ' 131). התקנון המצוי קבוע בתוספת לחוק והוא חל על בעלי דירות כל עוד לא שונה בתקנון מוסכם. בעלי דירות בבית משותף חופשיים לקבוע לעצמם תקנון ולעגן בו הוראות בעניין זכויותיהם וחובותיהם בבית המשותף וניהולו (אייזנשטיין, 133, 135 הערת שוליים 1).

39. פרק 11 לחוק, החל כאמור בכותרתו על "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים", קובע בסעיף 77ג' לו כי "בית יתנהל לפי התקנון המצוי בתוספת". על התקנון המצוי נאמר כי הוא "אינו אלא פיקציה הסכמית שקבע חוק המקרקעין בדבר היחסים ההדדיים בין בעלי דירות בבית משותף, כדי לאפשר להם חיים בצוותא, תוך קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש (כאמור בסעיף 5א) לתקנון המצוי). התקנון המצוי חל איפוא, על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים על עוד לא נערך תקנון מוסכם..." (אייזנשטיין, עמ' 290).

40. סעיף 58 לחוק, הוא המקור הנורמטיבי מכוחו מחויב בעל דירה בתשלום דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף, קובע כך: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

41. "שיעור השתתפות אחר" ניתן לקבוע בתקנון מוסכם בהתאם לאמור בסעיף 62 לחוק (סעיף זה חל מכוח האמור בסעיף 77ב לחוק גם על בתים שטרם נרשמו כבתים משותפים), המורה כך:

"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

42. עולה אפוא כי על מנת לבחון האם שינוי הקבוע בסעיף 58 לחוק בוצע כדין בכל הנוגע לשיטת חישוב דמי הניהול והחזקת הרכוש המשותף, יש לבדוק האם כל בעלי הדירות נתנו לכך את הסכמתם, שכן המדובר ב"תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורטו בחוק".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

43. כאשר מדובר בשינוי של הוראת סעיף 58 לחוק באמצעות הוראה בהסכמי המכר, דהיינו בשלב בו טרם נרשם הבית כבית משותף, קובע סעיף 6 לחוק המכר (דירות) התשל"א-1971 (להלן: "חוק המכר") כך:

"(א) המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לענין מן הענינים המנויים להלן, חייב לכולל במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו ענין; ואלה הענינים:

- (1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;
 - (2) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;
 - (3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחוייבים בקשר אליו;
 - (4) סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;
 - (5) כל ענין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמורה בסעיף 3(א).
- (ב) מוכר שלא מסר פרטים על ענין מהענינים המנויים בסעיף קטן (א) יראהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ענין יחולו על הבית המשותף".

44. הנה כי כן, ניתן לשנות הוראה הקבועה בתקנון המצוי במסגרת הסכמי המכר, אולם תנאי לכך הוא כי בחוזה המכר יכללו פרטים ברורים באשר לאותו שינוי מבוקש מהתקנון המצוי.

45. בהתאם וככלל, כאשר כל בעלי הדירות חותמים על הסכם מכר בו הוראה זוה ביחס לסטייה מהתקנון המצוי, כמו למשל הצמדה של שטח מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית או קביעת שיטת חישוב לתשלום דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף הסוטה מהוראת סעיף 58 לחוק בכל הנוגע לאופן התשלום החל על בעלי הדירות או חלקם, תחול הוראה זו וניתן יהיה לראות בהוראה בה "הוראה תקנונית" תקפה, על אף שטרם נרשם תקנון מוסכם לבית המשותף.

46. מסקנה זו ניתן ללמוד גם מהפסיקה אשר הכירה בגוף מסוים כ"מתחזק" כמשמעות המונח בסעיף 71(ב)(1) לחוק עת קיימת הוראה זוה בהקשר זה בכל חוזי המכר, גם כאשר טרם נרשם הבית כבית משותף וממילא טרם נרשם תקנון מוסכם (ראה למשל: עש"א 5336-06-09 ניהול שנקר 4 בע"מ נ' אבי זלצמן [פורסם ב"נבו"], תא"מ 6420/07, מירב מגדל מבוא ירושלים אחזקות בע"מ נ' סימה ציליק [פורסם ב"נבו]).

47. גם בסיטואציה בה עוגנו בהסכמי המכר הוראות הפוטורות את הקבלן מתשלום מלא עבור דירות שטרם מכר, בסטייה מהקבוע בסעיף 58 לחוק, הכירה הפסיקה במקרים מסוימים כהוראה מחייבת, (ראה למשל ע"א (ת"א) 6545-03-13, נציגות הבית המשותף "לב העיר" נ' אוניל בנייה בע"מ, 21.9.14, פורסם ב"נבו", ערעור שהוגש עליו נדחה- רע"א 7494/14, נציגות הבית המשותף "לב העיר" נ' אוניל בנייה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

בע"מ, 21.12.14, פורסם ב"נבו". באותם מקרים התמקד הדיון המשפטי בשאלה בדבר היותו של הסכם המכר "חוזה אחיד" ובסוגיית היותם של סעיפים כאמור "תנאי מקפח" אם לאו.

48. שאלה נפרדת היא, כאמור, האם הסכם המכר הוא בגדר חוזה אחיד והאם תנאי שנכלל בו ומעגן פטור מלא או חלקי של הקבלן מהווה תנאי מקפח בחוזה איד שדינו בטלות. בהקשר זה נקבע בפסיקה כי ההכרעה בסוגיית היותו של "הסכם מכר" בגדר "חוזה אחיד" קשורה באלמנטים שונים. כך למשל, קיים משקל לשאלה האם התאפשר לרוכש לנהל משא ומתן ביחס לתניות החוזה אשר הוביל לשינוי בהסכם גופו ולהיקף השינוי שחל בהסכם בעקבות משא ומתן זה. מכל מקום נמצא כי בכל מקרה ומקרה יש לבחון מהם השינויים שהוכנסו לחוזה האחיד אם בכלל ולקבוע ממצאים בהתאם (ע"א (ת"א) 6545-13-03 לעיל, ת.א (ת"א) 1179/99, **יונת פישר קופליץ נ' פלסים חברה לפיתוח ובניין בע"מ**, פרבס ב"נבו", 10.5.04, ת.א (י-ם) 1072/95 **פרי אילנה נ' יפת השמש נכסים בע"מ** (פורסם בנבו, 16.1.05), ת.א (ת"א) 43971-03-10, **שמעון יצחק שלינגר נ' טי גי אי השקעות נדל"ן בע"מ** (פורסם ב"נבו", 3.11.13).

49. מן הכלל אל הפרט. כעולה מהאמור לעיל, העובדה כי מדובר בבית שטרם נרשם כבית משותף אינה מלמדת בהכרח כי על הבית המשותף חלות הוראות החוק והתקנון המצוי ואין בלתן. ככל שימצא כי ההוראה ביחס להיקף תשלום דמי ניהול והחזקת הרכוש משותף החל על המוכר, במקרה זה טופ נדלן, נכללה בכל חוזי המכר, ניתן יהא בהחלט ליתן לה מעמד של הוראה תקנונית מחייבת. בהקשר זה יש לדחות את טענת התובעת כי לא ניתן להתנות על הוראת סעיף 58 לחוק. סעיף 58 לחוק עצמו קובע את אפשרות ההתנאה עליו – **"זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר"** וכאמור, הוראה זוהי בכל הסכמי המכר יכולה להיחשב בהקשר זה כהוראה תקנונית מוסכמת.

50. במקרה הנדון הוצג כראייה הסכם מכר אחד בלבד, ביחס לדירת יו"ר הנציגות, עו"ד עמי סביר (נספח 5 לתצהירי טופ נדל"ן). בהסכם מכר זה קיימת ההוראה הכללית שמהותה פטור מוחלט וכן הוראה בנספח השינויים שלפיה מדובר בפטור של 50% בלבד (ראה סעיף 15.13 להסכם סביר לעיל וכן סעיף 35 לנספח השינויים בו לעיל). על אף שלא הוצגו כל הסכמי המכר, טענה התובעת כי כל הסכמי המכר זהים. הנתבעת, על אף שטענה כי אינם כאלה, לא חלקה על כך שהסעיף המפורט בסעיף 15.13 להסכם עמי סביר במצורף לסעיף 35 לנספח השינויים חל עליה נוכח היותו כלול בהסכמי המכר. לפיכך, הרי שבין אם אותו נוסח של הסכם מכר נחתם על ידי כל בעלי הדירות הרוכשים ובין אם לאו, אין למעשה מחלוקת כי סעיף 15.13 להסכם המכר וסעיף 35 לנספח השינויים מעוגנים בכל הסכמי המכר. משכך ונוכח המפורט לעיל, הרי שניתן לראות בהוראות אלו כהוראה תקנונית מחייבת, המתנה על הוראות סעיף 58 לחוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

51. בנוסף להסכם המכר, קיים גם הסכם הניהול הקובע הוראות נוספות בהקשר לחובת התשלום החלה על טו"פ נדלן בכל הנוגע להוצאות ניהול והחזקת הרכוש המשותף. בהקשר זה נקבע בסעיף 7.5 להסכם הניהול, בין היתר, כי **"היזם מצהיר, בלא כל חובה מצדו ומתוך רצון טוב בלבד, כי למשך תקופה של עד 6 חודשים ממועד תחילת הסכם זה, הוא ישתתף בשיעור של 80% מסכום דמי ועד הבית החודשיים, וזאת לגבי הדירות שלא נמכרו והדירות שלא נמסרו בבניין, ואשר ישולמו לקופת ועד הבית. השתתפותו של היזם בדמי ועד הבית ביחס לכל דירה כאמור, תופסק משלב בו כל דירה כאמור נמסרה לדיר...".**

52. למעשה שני הצדדים, כל אחד מטעמיו הוא, טען כי סעיף 7.5 להסכם הניהול בטל ואינו מחייב. התובעת טענה, כאמור, בכתב תביעתה, כי דין סעיף 7.5 להסכם- בטלות נוכח היותו תנאי מקפח בחוזה אחיד, או לחלופין בשל עושה או אילוץ (ראה בסעיף 12 ב לכתב התביעה). מנגד טענה התובעת כי דין סעיף זה בטלות בשל העובדה כי הנציגות פעלה לבטלו בניגוד לעמדתה וכי התובעת הפרה את התחייבויותיה המעוגנות בהסכם הניהול ועל כן גם טופ נדל"ן אינה מחויבת בהוראותיו (ראה סעיף 25 ג לכתב ההגנה). בנסיבות אלו לא מצאתי צורך לדון בסעיף 7.5 להסכם הניהול ובשאלת תוקפו שעה ששני הצדדים מסכימים כי דינו בטלות וכי אינו חל במסגרת יחסיהם בכל הנוגע לגובה תשלום דמי הניהול וההחזקה החלים על טו"פ נדל"ן. אמנם, בסיכומיה טענה התובעת כטענה חלופית כי ככל שיימצא שניתן להתנות על הוראות סעיף 58 לחוק יש לחייב את טופ נדל"ן לפחות בשיעור של 80% בהתאם לסעיף 7.5 להסכם הניהול, אולם בכך מנסה התובעת לאחוז את החבל משתי קצותיו באופן שלא ניתן לקבל. אם טוענת התובעת כי מדובר בסעיף שדינו בטלות, אין היא יכולה לטעון במקביל כי הסעיף אינו בטל רק אם וככל שימצא כי הסכם המכר חל.

53. עם זאת, במסקנה כי הוראת סעיפים 15.13 להסכם המכר ו-35 לנספח השינויים (להלן: **"הוראות התשלום"**) מהוות מסגרת נורמטיבית מחייבת ביחס ליחסי הצדדים לא סגי. יש להתייחס גם לטענת התובעת כי מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד ולפיכך- דינו בטלות. הסמכות להורות על בטלות של תנאי מקפח בחוזה אחיד הוענקה רק לבית דין לחוזים אחרים או לבית משפט מוסמך (ראה סעיפים 3, 18 ו-19 לחוק החוזים האחרים התשמ"ג-1982- להלן: **"חוק החוזים האחרים"**). סמכות המפקח על רישום מקרקעין מעוגנת בסעיף 72 לחוק בלבד ולא הוענקה לו כל סמכות לקבוע כי חוזה מסוים מהווה חוזה אחיד וכי תנאי הכלול בו הוא מקפח ובהתאם להורות על בטלותו. לפיכך, היות שנמצא כי הסכם המכר הוא ההסכם המחייב, בשים לב לכך שלא הוצג לי כל פסק דין של ערכאה מוסמכת כי מדובר בחוזה אחיד וכי סעיפים 15.13 להסכם המכר ו-35 לנספח השינויים מהווים תנאי מקפח, הרי שיש לראות בהסכם המכר ובסעיפים אלו הכלולים בו כמסגרת נורמטיבית המחייבת את הצדדים (ראה והשווה לקביעות דומות שפסקתי בתיק (מפקחת ת"א) 188/16, **נציגות הבית המשותף ברחוב שדרות ההשכלה 17 תל אביב נ' ישראל לילך**, פורסם באתר משרד המשפטים, 18.7.18). בגדר למעלה מן הצורך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

אציין עוד כי על אף המחלוקת בשאלת היותו של הסכם המכר חוזה אחיד הכולל תניה מקפחת, לא הציגו הצדדים ראיות ביחס לאופן ניהול המשא ומתן ביחס להסכם המכר, לאופן ביצוע השינויים בנספח השינויים, להצלחת המו"מ עם בעלי דירות כאלו ואחרים ביחס להסכמי המכר, היינו לשאלה האם נשא המו"מ פרי במובן זה שבעטיו שונו הוראות בהיקף משמעותי בהסכם המכר וכיוצא. בנוסף, כלל לא נטען אילו מהחזקות המעוגנות בסעיף 4 לחוק החוזים האחידים חלות לשיטת התובעת במקרה דנן. למעשה הטענה כי מדובר בחוזה אחיד הועלתה בעלמא, בהתבסס על הסכם אחד ויחיד שהוצג וללא ראיות בקשר לאופן קבלתו. לפיכך ממילא אין בהיעדר הראיות הנדרשות כדי ללמד כי מדובר בחוזה אחיד, וזאת אף אם ניתן היה להכיר בסמכות המפקח לדון בשאלה זו בגררא.

54. התוצאה היא, איפה, כי הוראות התשלום חלות על הצדדים כ"הוראות תקנוניות" מחייבות. אשר על כן, ביחס לתקופות הרלוונטיות לכתב התביעה על הנציגות לפעול לפיהן. למען הנוחות אביא להלן את הוראות אלו במלואן שוב. סעיף 15.13 להסכם המכר קובע כי: **"מוסכם בזאת, כי במידה ודירות בפרויקט תשארנה בבעלות החברה גם לאחר קבלת טופס אכלוס לפרויקט מהועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן (להלן: "טופס 4") – כל עוד לא ייעשה כל שימוש בדירות אלו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, תהא החברה פטורה מהשתתפות בהוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף בבית".** בסעיף 35 לנספח השינויים צוין כי- **"לסעיף 15.13 לחוזה: החברה תישא בעלות 50% מדמי הניהול שיחולו על דירות שטרם נמכרו".**

55. סעיף 25(א) לחוק החוזים התשל"ג-1973 קובע כך: **"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו".**

56. בפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ (פורסם ב"נבו"), נדונה הוראת סעיף זה (תוצאתו של תיקון 2 לחוק החוזים), כאשר על רקע בחינת ההלכה הפסוקה, הגיע בית המשפט למסקנה כי קיימת חזקה לפיה פרשנות החוזה תואמת את פשט הלשון, אולם חזקה זו ניתנת לסתירה אם מנסיבות העניין עולה כי יש דווקא ליתן פירוש חורג מהלשון הברורה.

"עד כאן באשר לתכליתו הסובייקטיבית של סעיף 25(א) המתוקן. כפי שראינו, תכלית זו מצביעה בבירור על כך שהפירוש הנכון לסעיף המתוקן הוא כדלקמן: חוזה יפורש תוך בחינה מקבילה ומשותפת של לשון החוזה ושל נסיבות העניין, בכפוף לחזקה פרשנית – ניתנת לסתירה – שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את פשט הלשון, דהיינו: את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב. החזקה ניתנת לסתירה במקרים שבהם למד בית המשפט, מתוך הנסיבות, כי הלשון אינה פשוטה וברורה כפי שנחזתה להיות במבט ראשון; וכי למעשה – עשויה היא להתפרש בדרכים אחרות מאלה שנראו ברורות בתחילת הדרך הפרשנית. ודוק: קיומה של החזקה מבטא את משקלה החשוב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

והמשמעותי של לשון החוזה; לעומת זאת, היותה ניתנת לסתירה משקפת את העובדה כי משקלה של הלשון, חרף חשיבותה, אינו מכריע או בלעדי."

57. לפיכך, כאשר עסקינן בפרשנותו של חוזה, עלינו לתת את הדעת בראש ובראשונה ללשון החוזה, אך גם לנסיבות כריתתו ולאומד הדעת הסובייקטיבי המשותף של הצדדים לחוזה: **"אומד דעת זה הוא המטרות, היעדים, האינטרסים, והתכנית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים. על אומד הדעת למד הפרשן מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. שני מקורות אלה 'קבילים' הם. בעזרתם מגבש הפרשן את אומד דעתם המשותף של הצדדים"** (דברי המשנה לנשיא (כתוארו אז) השופט ברק, ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ, פ"ד מט(2) 265 (1995), בעמוד 311, דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי הירקות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד סא (2) 1, 2006).

58. במקרה הנדון, לשון הוראות התשלום ברורה. עולה ממנה כי חובת התשלום לא חלה כלל טרם קבלת טופס 4, ומעת קבלת טופס 4 כל עוד לא נעשה שימוש בדירות על ידי טופ נדל"ן או מי מטעמה עליה לשאת ב-50% מדמי הניהול ביחס לדירות אלו. למעשה, גם התובעת אינה חולקת על פרשנות זו העולה מלשון ההסכם אולם טוענת כי בפועל בכוונת מכוון נמנעה טופ נדל"ן מלהוציא טופס 4 לדירות מסוימות ובכך למעשה ביקשה לחסוך את העלויות ולפיכך אין לפטור אותה מתשלום נוכח מחדליה. טענה זו של התובעת, ככל שנכונה היא (ולא מצאתי צורך להכריע בה במסגרת הליך זה), אין בה כדי להטיל על הנתבעת חובת תשלום שאינה מעוגנת בהסכם המכר. הסכם המכר הוא המסגרת הנורמטיבית הקובעת ולפיו חובת התשלום בגובה 50% חלה רק מעת קבלת טופס 4. ככל שאכן נמנעה הנתבעת בכוונה תחילה להוציא טופס 4 רק על מנת לחסוך בהוצאות, ייתכן כי הדבר יהווה עילה לחיובה במסגרת דינים אחרים (וזאת מבלי לקבוע או לרמוז דבר באשר לתוצאת הליך כאמור), אולם אין בכך בכדי לשנות את הוראת פשט הלשון המופיעה בהסכם המכר וחיובה בתשלום דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף בהתאם.

59. התוצאה היא אפוא כי על הנתבעת לשאת בתשלום עבור הדירות שנותרו בבעלותה וטרם נעשה בהם שימוש בתקופות הרלוונטיות לכתב התביעה, החל מהמועד בו התקבל ביחס אליהן טופס 4 ובשיעור של 50%. בהתאם לכך, יש לבחון את היקף התשלום השוטף החל על התובעת בפועל ביחס לתקופות הרלוונטיות לשני כתבי התביעה. בשים לב לכך, התחשיב שהגישה התובעת והכולל תשלום מלא עבור הדירות אשר אינו מתחשב במועד קבלת טופס 4 אינו יכול לעמוד. מנגד, הגישה הנתבעת טבלת פירוט התשלום בשים לב למועדי קבלת טופס 4 ולחוב בסך של 50% (נספח 6 לתצהיר אריה בר ביחס לתביעה הראשונה ונספח 17 ביחס לתביעה השנייה). יש לציין כי התחשיב ביחס לתקופה השנייה כולל גם העלאת התשלום ל-10 ₪ למ"ר החל מיום 1.8.17. בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 17.7.19 (ראה החלטת האסיפה נספח 5 לתצהיר עמי סביר). כמו כן הגישה אסמכתאות באשר למועדי קבלת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/847/17, 5/745/2017, 5/456/2017

טפסי 4 לדירות השונות (נספח 4 לתצהיר בר). טענות הנתבעת ביחס למועדי קבלת טופס 4 עבור הדירות שנותרו בבעלותה בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה או המועדים בהם טענה כי טרם אוכלסו הדירות לא נסתרו. אריה בר המשמש בעלים משותף ומנכ"ל (להלן: "אריה בר"), מטעם הנתבעת אף לא נחקר על גרסתו ביחס לנושא זה בחקירתו הנגדית וממילא הנטען ביחס לכך לא הופרך. אי לכך, יש לאמץ את נספח 6 לתצהיר אריה בר בכל הנוגע לחישוב ביחס לתקופה הרלוונטית לתביעה הראשונה ולקבוע כי חובה של התובעת, בגין התשלום השוטף עומד על ₪37,911 לתקופה הרלוונטית לתביעה הראשונה ו- ₪61,380 ביחס לתקופה הרלוונטית לתביעה השנייה, ובסך הכל ₪99,291.

60. עתה יש לפנות לבחינת הטענות ביחס לתשלום "המיוחד", דהיינו 1,000 ₪ לדירה לפי החלטת האסיפה הראשונה ו-2,600 ₪ לדירה לפי החלטת האסיפה השנייה.

61. בהקשר זה חל סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי הקובע כי- **"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה"**. יש להעיר כי על אף שבמקרה דנן קבעתי כי הוראות התשלום מהוות הוראה תקנונית מחייבות, ובכך סוטות מהקבוע בתקנון המצוי, הרי שבהיעדר דיון וממילא הוכחה כי חלה הוראה נוספת בהסכמי המכר עליהם חתמו כל בעלי הדירות ומחייבת כהוראת תקנון, הרי שחלות במקביל גם הוראות התקנון המצוי (למעט, כאמור, ביחס לחיוב טו"פ נדל"ן בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק).

62. באשר לאסיפה הראשונה- כעולה מפרוטוקול אסיפה זו, בעלי הדירות עודכנו על גבייה חד פעמית של 1,000 ₪ מכל דירה. עוד עולה מפרוטוקול זה, כי נציג טופ נדל"ן נכח באסיפה ולא התנגד לכך. יתרה מזאת, טופ נדלן פעלה בהתאם להחלטה זו, דבר המלמד כי לא חלקה עליה, עת גבתה מכל אחד מבעלי הדירות אשר רכשו את דירותיה סכום זה והעבירה אותו לידי הנציגות. במצב דברים זה, אף אם מדובר היה בתשלום החורג מזה החל על הנתבעת מכוח הוראות החוק או התקנון, נוכח הסכמתה הרי שעליה לשאת בסכום זה בדומה ליתר בעלי הדירות. לא מצאתי בסיס לטענתה כי יש לדחות את מועד התשלום למועד אכלוס הדירות דווקא. כל עת שהיא בעלת הדירה ואינה חולקת על הצורך בביצוע התשלום בפועל, הרי שעליה לשאת בתשלום כבעלת דירה וזאת ביחס לדירות בהן היא מחזיקה ושניתן להן טופס 4 זה מכבר, שכן בהיעדר טופס 4 כקבוע גם בהסכם המכר, אין עליה לשאת בתשלומים עבור ניהול והחזקת הרכוש המשותף. בהתבסס על נספחים 6 ו-6א לתצהיר אריה בר, אשר כאמור מצאתי לקבלם משלא הופרכו ועליהם יש להתבסס, במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה לא נמסרו 26 דירות, דהיינו ביחס לדירות אלו היה על נתבעת לשלם 26,000 ₪. בסיכומיה אישרה הנציגות כי יש להפחית סכום של ₪12,000 בגין דירות של טופ נדל"ן שמאז הגשת התביעה נמכרו והנציגות גבתה מהרוכשים גבייה חד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

פעמית של 1,000 ₪. אי לכך, נותר סכום חובה של הנתבעת בהקשר לרכיב זה בסך 14,000 ₪, אותו עליה לשלם לתובעת.

63. באשר לאסיפה השנייה, ודרישת התובעת לחייב את הנתבעת בהתאם לה בסך של 2,600 ₪ עבור כל דירה, מצאתי לקבל את הטענה רק בחלקה. באסיפה השנייה נכחו בסך הכל בעלי 133 דירות. התקבלו שתי החלטות שונות מהן נגזר הסכום המבוקש. הראשונה, קביעת תקציב כולל לתשלום בעלי הדירות בסך של 75,000 ₪ בתוספת מע"מ עבור "בדק בית" והשנייה, קביעת תשלום כולל בסך 150,000 ₪ לתשלום בעלי הדירות, בגין "רשת ניטור ובקרה של השטחים הציבוריים בבניין". יש לציין כי בפרוטוקול האסיפה השנייה לא צוין כי על כל דירה לשאת בסכום של 2,600 ₪ אלא אושר התקציב האמור בלבד. קביעת הסכום של 2,600 ₪ נעשתה על ידי הנציגות במכתבה לבעלי הדירות מיום 17.5.17 (נספח 4 לתצהיר עמי סביר).

64. ביחס לקביעת התקציב עבור בדק בית – מפרוטוקול האסיפה הראשונה עלה כי ההחלטה בנושא זה התקבלה פה אחד וללא התנגדות. נציג טופ נדל"ן היה נוכח באסיפה זו ולא התנגד לקבלת ההחלטה. בהיעדר התנגדות הרי שיש לראות את הנתבעת כמי שהסכימה להחלטה ולפיכך עליה לשאת בעלויות הכרוכות בתקציב בדק בית.

65. ביחס לקביעת התקציב עבור "התקשרות לרישות, ניטור ובקשה של השטחים המשותפים" (להלן: "רישות המצלמות"). באסיפה השנייה הוחלט, כאמור, על קביעת תקציב של 150,000 ₪ עבור רכיב רישות המצלמות וזאת ברוב של 68 בעלי דירות מול 2 מתנגדים. עמי סביר הצהיר כי נציגי טופ נדל"ן עזבו את האסיפה טרם קבלת החלטה בנושא זה. בהתייחסו להחלטה ציין סביר בתצהירו כי- **"נציגי דירות הנתבעת וקונסיס (הקשורה בחברה שלובה יחד עם הנתבעת), עזבו את הישיבה לפני קבלת ההחלטה ולא השתתפו בהצבעה"** (ראה בסעיף 23 ה' לתצהיר עדותו הראשית). לפיכך, בהיעדר הסכמה יש לבחון האם טופ נדל"ן מחויבת להחלטת האסיפה השנייה.

66. מר גורי אבנר כלב שנכח באסיפה הסביר את הצורך בכך בעובדה ש- **להבדיל בין בנין מגורים "רגיל" ... לבין רב קומות מסוג המגדל שלנו המונה 144 דירות, והאילוצים הנלווים לו. כמו כן ברגע שיושלמו עבודות הפיתוח מסביב לבניין, תגיע כמות אדירה של מבקרים לפארק הלאומי, ולכן יש לסגור את הבניין בצורה הרמטית. שילוב מערכת מצלמות ושמירה, כנהוג במגדלי מגורים מרובי דיירים, כמו שלנו, הינו מקובל ונדרש. כאמור, מדובר ב-20,000 מ"ר שטחים משותפים, אשר נמצאים כעת ללא השגחה, כשכולנו היינו עדים לכניסת גורמים שאינם דיירים בבניין...** לאחר שפורטה המערכת המוצעת והועלו שאלות בנדון, הוחלט על קביעת המסגרת התקציבית כאמור "לצורך התקנת רישות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

ניטור ובקרה של השטחים המשותפים בבניין". אריה בר בתצהירו העיד כי הבניין נבנה עם מצלמות אבטחה ואמצעי אבטחה. הוא הבהיר, כי קיימות 3 דלתות כניסה ראשיות, דלת כניסה ראשית עם אינטרקום וזיהוי במצלמה ושתי דלתות מסוג פלדלת הנעולות בכל עת (ראה בסעיף 89 לתצהירו). עוד ציין כי קיימים שני מחסומים (סעיף 90 לתצהיר) וכי בנוסף "התקינה החברה 8 מצלמות אבטחה מקליטות (DVR) מצלמות אלה מכסות את השטחים הציבוריים בכל קומת הכניסה, חדר הכושר, המעברים לכיוון יציאת המעליות והכניסה לחניון. המצלמות פועלות 24 שעות ביממה ומקליטות. קיימת אפשרות להתקין עוד 8 מצלמות למערכת שהתקינה החברה" (ראה בסעיף 91 לתצהירו). התובעת טענה כי מקומן של טענות אלו במסגרת האסיפה הכללית ולא בטיעון לאחר קבלת החלטה. עוד נטען כי הנתבעת פעלה ב"חיסכון רב בביצוע מערכת בסיסית לאבטחה והגנה באופן שחייב קבלת החלטה על גבייה מהדיירים" (ראה בסעיף 23 א לתצהיר עמי סביר, ראה גם בתצהיר התשובה של עמי סביר סעיף 24). לגופו של עניין לא הוכחש התיאור העובדתי של מערכת הסגירה באמצעות דלתות ומחסומים ומערכת המצלמות שהתקינה הנתבעת כפי שעלה מתצהירו של בר, דהיינו כאלה המרשתות שטחים ציבוריים משמעותיים בבניין.

67. "החזקה תקינה" מוגדרת בסעיף 58 לחוק כ- "שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות". לפיכך בעל דירה מחויב לשאת בעלויות החזקה תקינה, לרבות שיפורים, לפי הוראת סעיף 58, אף בהיעדר הסכמתו לה. שונה הדבר אם מבוצע "שידרוג" ברכוש המשותף שאינו בגדר "החזקה תקינה", אזי חל סעיף 12(ב) לתקנון המצוי הקובע ובמקרה כזה יש לקבל את הסכמת בעל הדירה לעלויות אלו. כאשר מדובר ב"שידרוג" אין די בהחלטת אסיפה כללית ברוב דעות ויש צורך בקבלת הסכמה פרטנית של בעל דירה לשם חיובו בעלויות הכרוכות בכך.

68. השאלה עד היכן מהווה פעולה מסוימת "החזקה תקינה" נדונה בע"א (ירושלים) 4329/03, עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21, ירושלים, תק-מח 12004(1), 7499 (להלן: "פרשת וינברגר"), ונקבע שם, בין היתר, כי:

"...סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי..."

69. בפרשת וינברגר הנ"ל, ניתן למעשה משקל גם לשיקולי בטחון של בעלי הדירות ולכך ששיפור של רכוש משותף מטעמים אלו יכול להיחשב גם כהחזקה תקינה - "בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית...".

70. ברע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח (5) 550, עמד בית המשפט על ההשלכה שיש לשינויי העיתים בפרשנות מונחים הנוגעים לדיני הבתים המשותפים, והבהיר כי: **"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת..."**

71. במקרה הנדון, על אף שאכן מדובר בבית חדש בו הותקנו במקור מצלמות אבטחה, דלתות כניסה נעולות ומחסומים, הרי שרוב בעלי הדירות סבר כי רישות המצלמות מהווה שיפור נדרש בבית המשותף, בשל היקפו ומיקומו, כעולה מהחלטת האסיפה הכללית. מדובר במגדל רב קומות המונה כאמור 32 קומות ו- 144 דירות ובמצב דברים זה יש סבירות בהחלטת בעלי הדירות המעוניינים להוסיף על 8 מצלמות האבטחה הקיימות ולרשת את הבניין במצלמות אבטחה בצורה שתביא ליתר ביטחון לבעלי הדירות. במצב דברים זה עת קיבל רוב מוחלט מבין בעלי הדירות החלטה לפיה קיים צורך בטחוני כאמור, יש לראות את ההחלטה כנוגעת להוצאות המהוות "החזקה תקינה" ועל כן חלה גם על הנתבעת.

72. באשר לסכום אשר יש להטיל על הנתבעת בהקשר זה. הנתבעת טענה כי סכום הגבייה המבוקש העומד על 2,600 ₪ מכל דירה (ביחס ל-144 דירות 374,000 ₪) חורג מהתקציב שאושר (75,000 ₪ עבור בדק בית ו- 150,000 ₪ עבור רישות המצלמות, יחד 225,000 ₪) ועל כן אין לנציגות סמכות לגבותו. מנגד הסבירה הנציגות כי הסכום הנגבה מיועד לעבודות שטרם נסתיימו וממילא הכספים מגיעים לקופת הנציגות לטובת בעלי הדירות והיא אף מחויבת בהוצאות דו"ח כספי. אמנם, הסכום הנגבה גבוה מהסכום שנקבע בהחלטת האסיפה הכללית כתקציב לבדק בית ומערכת הניטור, אך עם זאת שעה שנקבע סכום לגביה לצרכים אלו, ככל שתוותר יתרה היא ממילא תיוותר בקופת הנציגות ותשמש לטובת יתר בעלי הדירות. לפיכך שעה שנעשתה גבייה מבעלי הדירות בסך 2,600 ₪ לצרכים לאו ועודפים, הרי שגם על הנתבעת לשאת בעלויות אלו.

73. לפי פרוטוקול האסיפה השנייה, בעת כינוסה היו בבעלות טופ נדלן 35 דירות. בכל דירות הבית המשותף 144 דירות. התקציב חולק באופן שווה בין בעלי הדירות, ולפיכך בהיעדר התנגדות לחלוקה שווה זו (הנתבעת לא חלקה על אופן החלוקה השוויוני) על הנתבעת לשאת בעלות עבור 35 דירות, הינו 91,000 ₪. מסכום זה יש להפחית את העלויות בהן נשאו חלק מדירות אלו שנמכרו בינתיים, כמצוין בסיכומי התובעת, בסך 10,400 ₪ ועל כן עומד חובה של הנתבעת בגין רכיב זה על סך של 80,600 ₪.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

74. סיכומו של דבר עד כאן הוא התביעות מתקבלות חלקית. אני מורה לנתבעת לשלם לתובעת עבור התקופות הרלוונטיות לכתב התביעה הראשון וכתב התביעה השני סך כולל של **179,891 ₪**.

התביעה שכנגד

75. כאמור לעיל, בהחלטתי מיום 19.2.18 בבקשת הנציגות לסילוק התביעה שכנגד על הסף קבעתי, בין היתר, כי השאלה אם ההוצאות שהוציאה לטענתה טופ נדלן הן הוצאות שהוציאה בכובעה כיום או שמא, כנטען על ידה, כבעלת דירות, היא שאלה שנדרשת להכרעה עובדתית במסגרת ההליך העיקרי. בהתאם נקבע כי בשים לב לטענת טופ נדל"ן כי הוציאה את הכספים כבעלת דירה ולא כקבלן לא ניתן לקבוע בשלב מקדמי כי אין המפקחת מוסכמת לדון בהליך. טענת הנתבעת כי הוציאה הוצאות בכובעה כ"בעלת דירות", לא נסתרה במסגרת הליך הראיות. היות שטופ נדלן היוותה גם קבלן וגם בעל דירות, לא ניתן להציב גבול ברור בין הוצאות שהוציאה בכל אחד מכובעיה. לפיכך, היות ששימשה בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה שכנגד גם כבעלת דירות, הרי שמצאתי כי יש בסמכותי לדון בהליך. במצב דברים זה יש להמשיך ולבחון האם הוכיחה טופ נדלן את זכאותה לקבלת החזר עבור הוצאות אלו. אקדים ואציין כי לאחר בחינת מלוא מסכת הראיות שהוצגה לפני מצאתי כי טופ נדלן לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה ודין תביעתה להידחות.

76. טופ נדלן טענה כי הוציאה הוצאות רבות לטובת הרכוש המשותף בכובעה כבעלת דירות ונוכח האינטרסים שלה כבעלת דירות בהטבת מצבו של הרכוש המשותף. בהקשר זה טענה למספר סוגים של הוצאות- עבור תשלומי חשמל לחודשים יולי 2016- פברואר 2017 בסך של 178,922.82 ₪, עבור תשלומי מים נטען לתשלום בתקופות שבין 29.12.16- 5.3.17 בסך כולל של 7,046 ₪, עבור שימוש במכולות נטען לתשלום לתקופה שבין 15.1.17- 15.4.17 בסך כולל של 28,852 ₪, עבור חברת הניהול, לתקופות שבין אוגוסט 2016- ספטמבר 2016 סך של 50,000 ₪ בתוספת מע"מ ובסה"כ 58,500 ₪. מתוך כלל סכומים אלו (למעט המכולות) נטען כי חלקה של הנתבעת הוא 20% וחלקה של הנציגות 80% כאשר לטענת טופ נדל"ן היחס הוא על פי מספרי הדירות שהיו בידיה בעת הרלוונטית.

77. היות שלפי טענת טופ נדלן היא הוציאה סכומים אלו בכובעה כבעלת דירות עבור הרכוש המשותף, יש לבחון את זכאותה להחזרים מהנציגות בהתאם לכללים שהותוו בפסיקה ביחס לדירת שבעל דירה לחייב את הנציגות בהשבת כספים שהוציא עבור הרכוש המשותף.

78. ככלל, על בעל דירה המעוניין בהוצאה כספית עבור הרכוש המשותף או בביצוע עבודות ברכוש המשותף לפנות אל נציגות הבית המשותף ולדרוש זאת (ראה עא (י-ם) 179/84, **ליקה ברטה רוס נ' נציגות הבית המשותף מרח' לייב יפה 1 ואח' (פורסם ב"נבו")**, להלן: "**פרשת רוס**").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

79. לאחרונה, עלתה הסוגיה לפתחו של בית המשפט העליון ברע"א 4984/17, שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 14.12.17 – להלן "פרשת שמעון חיים"), שם קבע כב' השופט הנדל שישה תנאים בהם על דייר לעמוד על מנת שיזכה להחזר הוצאותיו עבור הרכוש המשותף מידי הנציגות: 1. כי הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף. 2. כי הדייר פנה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, וכי זו סירבה לתקן. 3. כי עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי. 4. הוכחת נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של הדייר לעשות שימוש בדירתו. 5. כי הליקוי ברכוש המשותף תוקן על ידו בצורה נאותה. 6. עלות התיקון – ככל שמדובר בהוצאה כספית גדולה יותר, כך גם יגבר הנטל המוטל על הדייר המתקן בדרישה לפסיקת שיפוי לטובתו.

80. המקרה הנדון אינו מקרה "קלאסי" בו ביצע בעל דירה תיקונים שהוא מבקש את השבתם, כי אם במקרה בו קבלן, המחזיק גם בעשרות דירות בבית המשותף, מוציא הוצאות לטובת הרכוש המשותף ומבקש השבתם. על אף שאין מדובר במקרה המובהק, נראה כי אין מנוס אלא לבחון את הטענות בראי פסיקה זו. יודגש כי דווקא טופ נדל"ן היא שעמדה על הטענה כי היא זכאית להשבת הוצאות אלו שהוציאה עבור הרכוש המשותף, לטענתה, כבעלת דירות.

81. בבחינת הפרמטרים אשר הותוו בפרשת רוס ובפרשת שמעון חיים לעיל עולה כי טופ נדלן אינה זכאית להשבה כלל. ראשית, לא נטען כי תוקן כל ליקוי ברכוש המשותף, אלא שהוצאו הוצאות לטובת הרכוש המשותף. שנית, אף אם ניתן היה לראות בהוצאות אלו או חלקן כ"ליקוי" בנסיבות המקרה הנדון, בו מדובר בבית משותף חדש שזה עתה הוקם, הרי שטופ לא טענה וממילא לא הוכיחה כי פנתה לנציגות על מנת שזו תוציא את הוצאות הרכוש המשותף מכיסה וכי הנציגות סירבה. יתרה מכך, טענותיה של טופ נדלן כי התגבשה הסכמה מחייבת לפיה הנציגות תשיב לה את הכספים שהוציאה לא הוכחה. אין בנמצא כל ראיה להסכם מחייב לפיו הנציגות תשיב לטופ נדלן הוצאות שהוציאה עבור הרכוש המשותף.

82. העד העיקרי מטעם טופ נדלן, אריה בר, העיד בתצהירו ביחס לכל התשלומים הנדרשים כי "התשלומים בהם נשאה החברה... היו בחלקם בשלבים בהם וועד הבית עדיין היה בשלבי התארגנות. לכן, מצאתי לנכון להקל על ועד הבית ולהגיע עמו להסכמה לפיו החברה, כבעלת דירות בבניין, תשלם תחתיו ועבורו את התשלומים הללו גם בגין חלקו של וועד הבית ברכוש המשותף" (ראה בסעיף 25 לתצהירו). בהמשך טען כי "הבהרתי לוועד הבית כי תשלומים אלו נעשו מתוך כוונה כי בעתיד יוחזר לחברה, כבעלת דירות, התשלום העודף מקופת וועד הבית או שיקוזה מחיוביה בעתיד" (סעיף 28). בר טען כי דובר אך ב"מימון ביניים" (סעיף 29 לתצהירו) וכי הדבר היה מקובל ומסוכם עם עמי סביר. עמי סביר הכחיש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

טענות אלו הן בתצהירו והן בחקירתו וטען כי לא הייתה כל הסכמה בנדון. במסגרת ההליך לא עלה בידי טופ נדל"ן להוכיח כי אכן התקיימה הסכמה כאמור, היינו כי טופ נדל"ן תישא בעלויות רכוש משותף כ"מימון ביניים" שיוחזרו מאוחר יותר על ידי הנציגות. בר חזר וטען בחקירתו כי **"אני שילמתי את ההוצאות ביודעין כי הן יקוזזו מהתשלומים שנהיה חייבים כמיסי ועד לפני ההסכם"** (עמ' 35 לפרוטוקול שורה 25), עם זאת אישר כי אינו זוכר אם יש מסמך האומר כך (עמ' 35 שורה 30, עמ' 36 שורות 27 ו-37). מכל מקום, לא הוגש כל סיכום כלשהו בכתב- לא סיכום ישיבה, לא פרוטוקול אסיפה כללית ואף לא תרשומת כלשהי מזמן אמת ממנה ניתן ללמוד על הסכמה כנטען. הטענות לגיבושה של הסכמה על פה לא הוכחו במאזן ההסתברויות הנדרש במשפט אזרחי. דברים דומים עלו גם מעדויות נושאי תפקיד אחרים מטעם טופ נדל"ן.

83. בהתייחס לנושא המכולות, לגבי המכולות אישר בעדותו הרצל נשנו (להלן: **"נשנו"**), מי ששימש כ"מנהל האתר" בבית המשותף מטעם טופ נדל"ן, כי אינו מכיר מסמך בו ביקשה טופ נדל"ן תשלום מהנציגות עבור הצבת המכולות (עמ' 17 שורה 18), ואף אישר שלפחות חלק מהפסולת שהועברה למכולות הייתה של טופ נדל"ן עצמה (שורה 14). אלון האברד, המהנדס הראשי חברת טופ נדל"ן (להלן: **"האברד"**) העיד כי הנציגות ביקשה שטופ נדל"ן יציבו מכולה (עמ' 21 שורה 12), אך גם הוא לא הפנה למסמך הוא העיד כי מכיר קיומו של מסמך בו התחייבה הנציגות להשיב את הכספים. אמנם, המכולות שימשו גם את בעלי הדירות, אולם אין די בשימוש עצמו כדי ללמד על התחייבות של הנציגות להשיב את עלות המכולות או על הסכמה כאמור. בסופו של יום מדובר בחברה קבלנית אשר הותירה מכולות באתר הבניה שטרם פונה מעובדיה סופית, כאשר אין חולק כי היו בנמצא גם מכולות ששימשו את טופ נדל"ן בלבד (שלטענתה אין כלולות בתביעה- ראה עדות אריה בר עמ' עמ' 42 שורות 3-6).

84. כך גם לגבי הוצאות החשמל. אין בנמצא כל פניה אל הנציגות שתישא היא בעלויות החשמל בתקופה זו, וממילא לא מסמך המעיד על התנגדותה לכך. כך גם אין בנמצא מסמך המעיד על הסכמה שנעשתה לפיה טופ נדל"ן תישא בעלויות החשמל והנציגות תשיב לה אותם. נשנו טען בחקירתו הנגדית שנציג הנציגות דאז, ראובן עזר, אישר כי יחזיר לטופ נדל"ן את עלויות החשמל (עמ' 17 שורות 45-46). עם זאת, על אף חשיבותה הלכאורית, טענתו זו ביחס למר עזר כלל לא הופיעה בתצהיר מטעמו מבלי שנתן לכך כל הסבר. אלון האברד, המהנדס הראשי חברת טופ נדל"ן אשר העיד גם הוא בהליך, אישר שלא שמע, לא מעמי סביר ולא ממישהו אחר, בקשה של הנציגות שטופ נדל"ן ישלמו את חשבונות החשמל (עמ' 21 שורות 1-9). בנוסף, בתקופה בה שילמה טופ נדל"ן את הוצאות החשמל בגינן היא דורשת החזר, עבדו מטעמה פועלים אשר עשו שימוש בחשמל המשותף. אריה בר העיד כי חלק מהחשמל בו השתמשה טופ נדל"ן הגיע מהדירות הפרטיות, אולם אישר שחלק אחר נלקח מהחשמל המשותף (עמ' 40 שורות 21-23). אריה בר אישר גם כי במועדים הרלוונטיים הוצב שלט תאורה ענק המתפרש על פני כמה קומות והיה מחובר לחשמל ולא ידע להשיב אם צריכת החשמל עבורו נלקחה ממונה החשמל המשותף (עמ' 41).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

שורות 10-12). אמנם אריה בר אישר כי ככל שימצא כי חשמל זה נלקח מהשטח הציבורי תהיה מכונה טופ נדל"ן להפחית על העלות שהייתה כרוכה בכך (עמ' עמ' 41 שורה 17), אולם בפועל הנושא לא נבחן ולא הוגשו ראיות בהתייחס אליו, כך שגם מבחינה זו הטילה הנציגות ספק בכך שהוצאות עבור צריכת החשמל שימשו רק את בעלי הדירות ובהחלט יתכן כי חלק מהוצאות אלו שימשו את טופ נדל"ן כחברה קבלנית, כגון בנושא שלטי החוצות והעובדים שעוד נותרו מטעמה באתר הבנייה. בנסיבות אלו, כאמור, לא עמדה טופ נדל"ן בנטל המוטל עליה על מנת להוכיח את תביעתה בהקשר זה במאזן ההסתברויות הנדרש במשפט אזרחי.

85. ביחס לתשלומים המבוקשים עבור המים המצב זהה. לא הוכחה כל פניה לנציגות כי זו תשלם הוצאות אלו בעצמה היא סירבה, לא הוכח כי היה הסכם עם הנציגות כי טופ נדל"ן תשלם הוצאות מים עבור הרכוש המשותף ואלו יושבו לה.

86. כאמור, טופ נדל"ן לא הציגה גם כל מסמך בכתב לפיו היא פנתה לנציגות וביקשה ממנה לשאת בחשבונות החשמל, המים והמכולות וכי הנציגות סירבה ולפיכך נאלצה היא לשלם תחתיה. גם לטענתה, עשתה זאת כמחווה של רצון טוב לטובת הדיירים משלא רצתה לפגוע באספקת המים והחשמל (כפי שעלה מעדות אריה בר). יתרה מכך, גם לאחר ביצוע התשלום לא נעשתה מטעם טופ נדל"ן כל פניה בכתב לנציגות בבקשת החזר או קיזוז, וזאת עד להגשת התביעה שכנגד. אמנם, במכתב בא כוחה של טופ נדל"ן מיום 13.3.17 (נספח 8 לתצהיר אריה בר) הופיעה גם טענת הקיזוז, אך זאת רק בתשובה לטענות הנציגות ביחס להפרות הסכם המכר. היעדרה של פנייה כאמור גם היא פוגמת ביכולתה של טופ נדל"ן להוכיח קיומה של הסכמה כנטען.

87. באשר לדמי הניהול. אין מחלוקת בין הצדדים כי טופ נדל"ן נשאה בהוצאות עבור חברת הניהול לחודשים אוגוסט 2016 – ספטמבר 2016 בסך של 50,000 ₪. הסכם הניהול נכנס לתוקפו ביום 1.2.17 (ראה הודעת הנתבעת מיום 7.2.17, בהתאם לסעיף 4.1 להסכם הניהול, על תחילת התקשרות מיום 1.2.17 – נספח 15 לתצהיר אריה בר). לפיכך, התקופה בה שילמה טופ נדל"ן את דמי הניהול מוקדמת להסכם הניהול ולכניסתה לתוקף. לא הוכח כי חלה על הנציגות החובה לשאת בדמי הניהול עבור תקופה זו המוקדמת לתחולת הסכם הניהול. טענת טופ נדל"ן בהקשר זה כי סכום זה שולם "מתוך הבנה והסכמה עם ועד הבית ולאור היחסים הטובים ששררו באותה עת בין התובעת לוועד הבית, שמאוחר יותר, עם תחילת גביית דמי ועד הבית מדיירי הבניין, ישיב ועד הבית את הסכום לתובעת" (סעיף 30 לכתב התביעה שכנגד, ראה גם סעיף 65 לתצהיר אריה בר) לא הוכחה. בראיות טופ נדל"ן, לרבות בתצהיר בר, לא הובהר עם מי מחברי הנציגות הושגה הסכמה כאמור. בחקירתו הנגדית העיד בהקשר זה כי עמי סביר הודיע לו כי הנציגות תתחיל לגבות דמי ועד החל מיום 1.11.16 וכי חברת הניהול לא יכולה לעבוד ללא תשלום ולכן הודיע אריה בר כי הוא ישלם, הוא הסביר כי – "אני שילמתי לה 25,000 ₪ לחודשיים. סה"כ



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/456/2017, 5/745/2017, 5/847/17

50,000 ₪ **בתקווה שהעסק יעבוד ונקזז את זה מההוצאות** (עמ' 33 שורות 22-23). למעשה, מעדות אריה בר לפיה "קיווה" לקזז את הסכומים, ניתן ללמוד כי לא הייתה הסכמה מפורשת כי הנציגות תשיב סכומים אלו לידי טופ נדלן וכי מדובר במימון ביניים בלבד. יתרה מכך. ממכתב בר לדיירי הבית המשותף מיום 12.9.16 (מוצג 2), עולה כי באותו זמן פעלו מטעם טופ נדלן 25 פועלים (ראה בסעיף 1 למכתב זה) וכי "החל מסיום החג יכנס קבלן נוסף עם כ-30 עובדים לביצוע התיקונים הנדרשים" (סעיף ג1). עוד צוין כי יושלמו עבודות פיתוח – "החברה בתיאום עם מתכנן הפיתוח מתחילה בתחילת אוקטובר בביצוע כל התיקונים הדרושים בעבודות הפיתוח", צוין כי "הגינן יושלם", כי השלמת עבודות, סימון וניקיון חניונים – "יבוצעו במהלך חודש אוקטובר- נובמבר" (ראה בסעיף 3 למכתב), כך שלמעשה עולה תמונה לפיה נותרו עוד עבודות השלמה לא מעטות בשטחים הציבוריים ולא מן הנמנע כי גם מטעם זה מצאה לנכון טופ נדלן לשאת בעלויות חברת הניהול במהלך החודשים אוגוסט- ספטמבר 2016 כאשר טרם הושלמו העבודות בשטחים הציבוריים כנדרש.

88. מכל מקום, על מנת שהתובעת שכנגד תהא זכאית להשבה מהנציגות, מוטל עליה נטל כבד להראות כי אכן היה הכרח בביצוע התשלום וכי הנציגות סירבה לשאת בתשלום בעצמה או לחלופין כי הייתה הסכמה מפורשת בגין מימון ביניים כאמור. בפרשת שמעון חיים הובהר כי " **ככל שמדובר בהוצאה כספית גדולה יותר, כך גם יגבר הנטל המוטל על הדייר המתקן בדרישה לפסיקת שיפוי לטובתו**". במקרה הנדון, אף אם סברה טופ נדלן בתום לב כי היא תקבל החזר מהנציגות עבור הוצאות שהוציאה לטובת הרכוש המשותף, אין בכך די והיה עליה להוכיח הסכמה מפורשת של הנציגות ל"מימון ביניים" כנטען. בנטל זה לא עמדה.

89. במכלול נסיבות אלו דין התביעה שכנגד- להידחות.

ז. סוף דבר

90. התביעות בתיקים 456/17, 847/17 מתקבלות חלקית. על הנתבעת, טופ נדלן, לשלם לתובעת, הנציגות, סך כולל של **179,891 ₪**. סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

91. התביעה שכנגד- נדחת.

92. בשים לב לתוצאות ההליכים, כאשר מחד גיסא התקבלו התביעות רק בחלקן ומאידך גיסא נדחתה התביעה שכנגד, תישא הנתבעת בהוצאות התובעת ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 6,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום ולאחר מכן יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין.

ניתן היום, כ"ט תמוז תשע"ט, 1 אוגוסט 2019, בהיעדר הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב – יפו

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 5/847/17, 5/745/2017, 5/456/2017

יעל ענתבי-שרון
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין